

**EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA 5ª VARA FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO - SP**

Processo nº 5019900-76.2024.4.03.6301

NUP: 01222.990011/2024-89

NB: 46/151.262.373-8

DER: 14/08/2023

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, autarquia federal já qualificada nos autos do processo em epígrafe, que lhe move WALTER NUNES DE ARAÚJO, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por seu procurador federal ao final assinado, apresentar

**CONTESTAÇÃO**

pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos.

**I - SÍNTESE DA DEMANDA**

Trata-se de ação em que pleiteia a parte autora a concessão do benefício de aposentadoria especial após a conversão de tempo especial em comum, alegando exposição a agente nocivo no período de 12/05/2000 a 30/09/2015.

**II - PRELIMINARES**

**II.1 - Do Juízo 100% Digital**

O INSS concorda com a tramitação do processo na modalidade "Juízo 100% Digital", conforme estabelecido pela Resolução CNJ Nº 345 de 09/10/2020. No entanto, o instituto discorda que suas intimações e citações sejam realizadas por meio de e-mail ou celular (art. 2º, parágrafo único, da Resolução CNJ Nº 345 de 09/10/2020). As notificações eletrônicas do INSS devem ser feitas por meio do sistema processual eletrônico (art. 183, §1º, do CPC em conjunto com o art. 5º, da Lei nº 11.419/2006).

**II.2 - Da Audiência de Conciliação**

Estando adstrito aos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público, o INSS informa não possuir interesse na realização de audiência de conciliação (art. 334, §4º, II, CPC/2015).

**II.3 - Da Renúncia ao Valor Excedente a 60 Salários-Mínimos**

Tratando-se de feito que tramita perante o Juizado Especial Federal, é necessário que a parte autora renuncie expressamente ao montante que ultrapasse sessenta salários mínimos (art. 3º, §2º, da Lei n.º 10.259/2001), sob pena de extinção do feito sem análise do mérito.

**III - DO MÉRITO**

Passa-se à análise dos períodos de atividade especial requeridos, conforme tabela abaixo.

**III.1 - Período de 12/05/2000 a 30/09/2015 - Agente: Ruído**

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Período(s):        | 12/05/2000 a 30/09/2015                               |
| Prova apresentada: | PPP de fls. 55/56 do PA (data de emissão: 02/08/2023) |

**Fundamentos da defesa:**

Questões Prejudiciais / Vícios Formais do PPP:

1. A parte autora não comprova que o vistor do PPP possua poderes de representação da empresa.

Agentes Nocivos:

1. Exposição ao ruído dentro do limite de tolerância - 90 dB(A).

2. Não há responsável técnico pelos registros ambientais no período, informação está sempre exigível para o ruído.

3. A metodologia de avaliação informada não atende à legislação. As aferições de ruído contínuo ou intermitente devem obediência à NR-15.

#### **V - DOS PEDIDOS**

Ante o exposto, requer o INSS:

- a) o acolhimento das preliminares arguidas;
- b) no mérito, a total improcedência dos pedidos.

Nestes termos, pede deferimento.

São Paulo, 27 de janeiro de 2026.

---

Procurador Federal